

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 492/2536 นางสาว จินตนา ชื่นมณี วงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุง ยนต์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 266 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 220

การแก้ไขวันเดือนปีและปลอมลายมือชื่อโจทก์ลงทำกับการแก้ไขลงในเช็คเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266(4) ศาลชั้นต้นยกฟ้องจำเลยที่ 2 โดยอาศัยข้อเท็จจริง แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โดยอาศัยข้อกฎหมายคดีโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 2 ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 175, 180, 264, 265, 266(4)

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องในข้อหาความผิดฐานปลอมเอกสาร ฟ้องเท็จ และแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 175, 180, 264, 265, 266(4), 83, 91 ไว้พิจารณา นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 175, 180 วรรคสอง, 266(4), 83 การแสดงพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีตามมาตรา 180 วรรคสองเป็นการใช้เอกสารอันเกิด
จากการกระทำผิดตามมาตรา 266(4) ของจำเลยที่ 1 เอง จึงลงโทษตามมาตรา
266(4) แต่กระหนเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ความผิดฐาน
ปลอมเอกสารตามมาตรา 266(4) ให้ปรับ 16,000 บาท ความผิดฐานฟ้องเท็จให้ปรับ
8,000 บาท เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมปรับ
24,000 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ใช้ค่าปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล
ชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เช็คเอกสาร
หมาย จ.1 เป็นเช็คที่โจทก์ส่งจ่ายชำระเงินดาวน์ในการเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่จำเลยที่ 1
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2524 โจทก์นำเช็คเอกสารหมาย จ.1 ไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บ
เงินเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2524 แต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินต่อมาวันที่
12 กรกฎาคม 2526 จำเลยที่ 2 ได้นำเช็คเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งมีการปลอมลายมือชื่อ

ของโจทก์ลงคำกับการแก้ไขวันส่งจ่ายจากวันที่ 4 สิงหาคม 2524 เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2526 ไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินอีก แต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า บัญชีปิดแล้ว ครั้นวันที่ 19 สิงหาคม 2526 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาต่อศาลชั้นต้นในข้อหาว่ากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1116/2526ของศาลชั้นต้นในการพิจารณาคดีวันที่ 12 กันยายน 2526 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้อ้างส่งเช็คเอกสารหมาย จ.1 เป็นพยานต่อศาลคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้วโจทก์จึงมาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับพวกแก้ไขวันเดือนปี และปลอมลายมือชื่อโจทก์ลงในเช็คเอกสารหมาย จ.1 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เช็คเอกสารหมายจ.1 อยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ตลอดเวลา การแก้ไขวันเดือนปีและปลอมลายมือชื่อโจทก์ลงในเช็คเอกสารหมาย จ.1 เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 1 ร่วมกับพวกกระทำการดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงต้องมีความผิดตามฟ้องโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ด้วยนั้นเห็นว่าคดีนี้แม้ศาลชั้นต้นจะยกฟ้องจำเลยที่ 2 โดยอาศัยข้อเท็จจริงส่วนศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะยกฟ้องจำเลยที่ 2 โดยอาศัยข้อกฎหมายก็ตามคดีโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 2 ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 เมื่อฎีกาของโจทก์ต้องห้ามเสียแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 1. แม้ศาลชั้นต้นยกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง และศาลอุทธรณ์จะยกฟ้องโดยอาศัยข้อกฎหมายก็ตาม ก็ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 (ตามคำพิพากษาฉบับนี้) 2. คดีที่อยู่ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ก็ต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220 เช่นกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2034/2533 นอกจากนี้กรณีที่ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วสั่งไม่ประทับฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ซึ่งมีผลเท่ากับศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ก็ต้องห้ามฎีกาตามมาตรานี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4825/2533) 3. หากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ฐานใดฐานหนึ่งแล้ว โจทก์จะฎีกาฐานความผิดนี้ไม่ได้ เช่น โจทก์ฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289,80 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ดังนั้นมีผลเท่ากับทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดมาตรา 289,80 โจทก์จะฎีกาในความผิดฐานนี้ไม่ได้

(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1656/2532,3224/2532) 4. ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) ใช้บังคับ คือ สิทธิฎีกา ซึ่งการพิจารณาในเรื่องนี้จะต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะยื่นฎีกานั้น ไพจิตรสวัสดิสาร